

СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ (АРА) В ОАЭ



ЧТО ТАКОЕ АРА

Соглашение о ценообразовании (АРА) — это договоренность между налогоплательщиком и налоговым органом, в рамках которой заранее фиксируются критерии определения рыночной цены по контролируемым сделкам с взаимозависимыми лицами на определенный срок и предотвратить риск споров и судебных разбирательств по вопросам трансфертного ценообразования.

Определение цены основывается на применении методов трансфертного ценообразования в соответствии с нормами Закона о корпоративном налоге ОАЭ.

ВАЖНО:

Сделки, подпадающие под режим «безопасной гавани» (safe harbour), включая внутригрупповые услуги с низкой добавленной стоимостью (low value-adding intra-group services), как правило, не рассматриваются в рамках АРА.



ЧТО ТАКОЕ АРА

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Порог материальности*	100 000 000 AED	Минимальный суммарный оборот контролируемых сделок за налоговый период для подачи запроса на АРА.
Пошлина за подачу	30 000 AED	Невозвратная пошлина при подаче заявления на заключение АРА.
Пошлина за продление	15 000 AED	Дополнительная невозвратная пошлина при продлении действующего АРА.

* Достижение порога материальности не является единственным условием одобрения. Налоговый орган рассматривает запрос индивидуально, учитывая сложность сделок и уровень налоговых рисков.

ТРИ ФОРМАТА АРА

01

ОДНОСТОРОННЕЕ АРА

соглашение между налогоплательщиком и налоговым органом ОАЭ. Оно обязательно только для ОАЭ и не исключает риск двойного налогообложения, если иностранный налоговый орган не согласится с подходом.

02

ДВУСТОРОННЕЕ АРА

соглашение, согласуемое налоговыми органами двух юрисдикций в рамках процедуры взаимного согласования (MAP). Дает определенность сразу в обеих странах.

03

МНОГОСТОРОННЕЕ АРА

формат для сделок, затрагивающих более двух юрисдикций. Обеспечивает единый согласованный подход в нескольких странах.



КАК ВНЕДРЯЕТСЯ АРА В ОАЭ: ПОЭТАПНЫЙ ЗАПУСК

**МЕХАНИЗМ АРА ВНЕДРЯЕТСЯ
ПОСТЕПЕННО, НА СТАРТЕ ФОКУС —
НА ОДНОСТОРОННИХ
СОГЛАШЕНИЯХ:**

- Декабрь 2025 — старт приема заявок на односторонние АРА для сделок между компаниями, зарегистрированными в ОАЭ.
- 2026 год — планируемый запуск приема заявок на односторонние АРА для трансграничных контролируемых сделок (точная дата будет определена отдельно).

ВАЖНО:

На начальном этапе одностороннее АРА может заключаться только в отношении будущих налоговых периодов (без ретроспективного применения).

ПРОЦЕДУРА АРА: ЭТАП 1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – ЭТО ВХОДНОЙ ЭТАП,
НА КОТОРОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АРА.

ПРОЦЕСС ВКЛЮЧАЕТ:

- подачу запроса на консультацию;
- встречи с налоговым органом ОАЭ для обсуждения деталей;
- обмен информацией о контролируемых сделках;
- оценку целесообразности и приемлемости АРА.

СРОКИ И ТРЕБОВАНИЯ:

- Ориентировочная длительность этапа: 6–9 месяцев с даты получения запроса налоговым органом.
- Срок предоставления информации налогоплательщиком: в течение 40 дней (в рамках запросов по этапу).

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:

- налоговый орган ОАЭ подтверждает возможность перехода к процедуре заключения АРА;
- либо отказывает в переходе к следующему этапу.

ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ: ЭТАПЫ 2-4

ЭТАП 2 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА АРА

- Заявление подается в течение 2 месяцев после уведомления налогового органа или не позднее чем за 12 месяцев до начала первого налогового периода, который будет охватываться АРА.
- В рамках рассмотрения возможны дополнительные запросы информации, выездные мероприятия (site visits), интервью и рабочие встречи.

ЭТАП 4 ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ АРА И ВНЕДРЕНИЕ.

- После достижения договоренностей соглашение подписывается и вводится в действие.
- Налогоплательщик обязан соблюдать согласованные ценовые критерии и вести документацию, предусмотренную условиями АРА.
- В рамках действия АРА применяются механизмы мониторинга и возможного пересмотра.
- Налогоплательщик может отозвать свою заявку на получение разрешения на использование персональных данных (АРА) в любой момент до заключения соглашения. Однако отзыв заявки, особенно на поздней стадии процесса и без уважительной причины, не рекомендуется из-за значительных затрат ресурсов, которые влечет за собой такой шаг. Возврат уплаченных сборов не производится

ЭТАП 3 ОЦЕНКА И ПЕРЕГОВОРЫ

- Налоговый орган предоставляет результаты анализа трансфертного ценообразования, включая подход к определению рыночной цены: выбор метода ТЦО, расчетные параметры и условия применения.
- Отдельно согласуются иные условия, в том числе критически важные допущения.
- Проводятся переговоры по финализации условий АРА.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ: ПРИМЕР ОДНОСТОРОННЕГО АРА

КОНТРОЛЬНАЯ ДАТА	СОБЫТИЕ / СОДЕРЖАНИЕ
01.01.2026	Этап 1: подача запроса на предварительную консультацию по АРА.
30.06.2026	Завершение Этапа 1: налоговый орган уведомляет о необходимости подать заявление на АРА либо отказывает в дальнейшем рассмотрении.
31.08.2026	Этап 2: подача заявления на АРА (в течение 2 месяцев с даты уведомления либо не позднее чем за 12 месяцев до начала первого охватываемого периода).
01.01.2028–31.12.2032	Налоговые периоды, которые предполагается охватить АРА (пример диапазона).

После подачи заявления и его принятия к рассмотрению начинается переход к Этапам 3-4: оценка, переговоры, заключение и внедрение.

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, ОТЗЫВ/ОТМЕНА И ПРОДЛЕНИЕ АРА

ЕЖЕГОДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ (ARA DECLARATION).

Налогоплательщик обязан подавать ежегодную декларацию по АРА по каждому налоговому периоду, который подпадает под соглашение, в установленной форме.

СРОК ПОДАЧИ:

- в течение 90 рабочих дней с даты подписания АРА, либо
- к сроку подачи налоговой декларации по корпоративному налогу — в зависимости от того, какая дата наступит позже.

Налоговый орган ОАЭ вправе проверять соответствующую декларацию, чтобы оценить соблюдение согласованных условий.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЗЫВА/ОТМЕНЫ АРА.

- предоставление существенно недостоверной информации либо умышленные нарушения/неисполнение требований АРА или ежегодной декларации;
- несоблюдение существенных условий АРА;
- нарушение критических допущений (critical assumptions).

ПРОДЛЕНИЕ АРА.

АРА может быть продлено, если существенных изменений не произошло и критические допущения сохраняются.

- Заявление на продление подается минимум за 3 месяца до истечения срока действия АРА.
- Преимущества продления: повторная предварительная консультация не требуется; применяется сниженная пошлина — 15 000 AED.

